

1502146-08.2018.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... Réu ostenta condenação anterior por crime de roubo majorado cometido em uma loja "MCM Celular", em processo da 3ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 11/4/2018 para a Defesa.

Na terceira fase, passo a análise da causa de diminuição de pena da tentativa do crime de furto. O réu superou várias fases do "iter criminis", ingressando no interior do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502146-08.2018.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502146-08.2018.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -
2107842/2018 - 20º D.P. AGUA FRIA, 9246/2018 - 20º D.P. AGUA FRIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON CAIQUE ALVES RODRIGUES

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ROBSON CAIQUE ALVES RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso I (rompimento de obstáculo) do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/02), no dia 17 de novembro de 2018, por volta das 14h30, na loja Casas Bahia do Shopping Center Norte, situado na Travessa Casalbuono, nº 120, Vila Guilherme, nesta capital, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, um notebook Lenovo, avaliado em R\$ 2.864,00, pertencente ao estabelecimento comercial acima mencionado.

Consta da denúncia que, segundo apurado, o denunciado compareceu à loja Casa Bahia no dia anterior aos fatos e desconectou o dispositivo de segurança do notebook Lenovo que pretendia subtrair.

Narra a inicial que, no dia seguinte, data do fato, o denunciado, percebendo que o aparelho continuava desconectado, apoderou-se do objeto, acomodou-o nas costas sob sua camiseta e o prendeu com a mochila.

Relata a exordial que no entanto, o segurança do estabelecimento percebeu a atitude suspeita do denunciado e tentou abordá-lo quando ele deixava a loja.

Segundo a denúncia, nesse instante, o denunciado saiu correndo, chegou a jogar a mochila que portava no chão a fim de despistar os seguranças, mas foi abordado já no estacionamento do shopping na posse do bem subtraído.

Por decisão datada de 18 de novembro de 2018, foi concedida liberdade provisória mediante fiança (fls. 38/39).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 30 de novembro de 2018 (fls. 60).

O Réu foi citado (fls. 73/75). A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor do réu, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado.

O recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 86).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvido o funcionário das Casas Bahia, uma testemunha policial civil e o réu foi interrogado ao final.

Encerrada a instrução, seguiram-se os memoriais finais.

O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada parcialmente procedente, com a condenação do réu por crime de furto qualificado, na modalidade tentada.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, seja pela atipicidade da conduta, seja pela insuficiência de provas, nos termos do art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu:

a) a desclassificação do delito para a sua forma tentada, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, pois o réu teria sido detido pela equipe de segurança nas dependências do estabelecimento comercial, sem sequer obter a posse desviada da "res furtiva", que foi prontamente restituída à empresa-vítima, de modo que a conduta foi interrompida ainda em seu início, sendo de rigor, portanto, o reconhecimento do "conatus"; b) o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, pois não demonstrado nos autos que o réu tenha sido o responsável pela retirada do alarme referente ao notebook, pois nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo confirmou que o acusado teria comparecido à loja no dia anterior à suposta tentativa de subtração do bem e não há imagens de câmeras de segurança que confirmem esta circunstância; c) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da escassa gravidade do delito e da confissão extrajudicial do réu, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, o disposto na Súmula nº 269 do E. STJ e o período de prisão cautelar do acusado; d) a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal, pois o réu não é reincidente específico e a medida se mostra socialmente recomendável no presente caso, de crime que não pressupõe o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e que sequer resultou em prejuízo à vítima; e) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o acusado é seu autor. Houve realmente a prática de furto qualificado tentado cuja materialidade restou confirmada pelo Boletim de Ocorrência as fls. 12/14; Auto de Exibição e Apreensão a fl. 15, Auto de Entrega a fl. 17, bem como pela prova oral colhida.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório, notadamente declarações do representante da vítima e depoimento da testemunha colhidos em juízo.

Em audiência realizada em 21/10/2019 (fls. 112/117), foi ouvido o representante legal da empresa vítima Sr. Robson Alves, que declarou ser vendedor das Casas Bahia e ter presenciado o furto. O representante relatou que, na data dos fatos, foi atrás do réu e apanhou-o no estacionamento do shopping, ocasião em que ele falou

que não teria pegado nada. O representante narrou que, no dia, estava trabalhando e visualizou o réu pegando um notebook, guardando dentro da mochila que levava e saindo correndo. Conseguiu alcançá-lo no estacionamento. Indagado, respondeu que o réu rompeu o lacre do alarme colado no notebook, soltou e tirou o cabo de aço do equipamento, sendo que todos os equipamentos expostos à venda têm mencionado dispositivo. Narrou que, ao ser surpreendido pelo vendedor, o réu falou que não tinha pegado nada. O vendedor indagou por que saíra correndo, aí o réu jogou a mochila. No estacionamento, o vendedor Robson imobilizou o réu, pois não sabia se estava armado, e segurou a mochila. A mochila foi aberta e revistada na sala de segurança do shopping. Indagado, o representante da vítima afirmou que soube que o réu estivera na loja no dia anterior, quando mexera e soltara o dispositivo de segurança. O vendedor esclareceu que, quando o adesivo colado atrás do notebook é retirado, o alarme é acionado. Além disso, há um cabo de aço, que foi retirado no dia dos fatos. Quando recuperaram o notebook, ele não estava mais com o adesivo. Quando estão à venda, todos os dispositivos têm o adesivo do lacre. O representante da vítima afirmou ter visto o réu pegar o notebook, colocá-lo na mochila e sair correndo. Outro vendedor teria visto o réu tirando o lacre. Não viu o réu no dia anterior, não o havia visto antes. Por fim, esclareceu que a loja tem duas entradas e que, quando o réu correu, foi atrás dele e não o perdeu de vista, viu quando entrou no meio dos carros e depois o alcançou.

Também em audiência realizada em 21/10/2019 (fls. 112/117), foi ouvida a testemunha Marcos Fernando Gouveia Lazarini, que relatou que se encontrava de plantão no 20º DP, onde trabalhava na época, e a segurança do Shopping Center Norte acionou o DP. Relatou que os policiais da Delegacia compareceram ao local, tomaram ciência da situação e conduziram as partes à delegacia. De acordo com a testemunha, a segurança informou que pegaram um rapaz que tinha praticado o furto de um notebook e estava detido na sala de segurança, então os policiais compareceram ao local e conduziram todos à Delegacia para elaboração do flagrante. Por fim, a testemunha esclareceu que a área dos fatos pertence ao 9º Distrito Policial, que fica fechado aos finais de semana, então o 20º DP responde pelo 9º e pelo 19º.

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva. Informou que sabe que não está preso por esse processo. Está preso desde 22 de maio de 2022, em razão de flagrante. Cumpriu toda a pena da condenação do roubo. Estava morando com a esposa. Não tem filhos. Estudou até o primeiro ano do ensino médio. Estava trabalhando, tem uma banca de boné. Realmente estava lá, pegou o notebook na mão e estava olhando. O vendedor veio correndo acusando. Veio a segurança, explicou, mas foi encaminhado para a Delegacia. Não chegou a sair da loja. Não tinha sacola, não tinha nada. Não conhecia o vendedor, era a primeira vez que estava lá. Quando foi abordado falou que não queria pegar nada. O fio do notebook estava solto. Não tinha dispositivo de segurança. Tinha outros soltos, também.

No entanto, diante de todos os elementos de prova colhidos nos autos, a negativa de autoria apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pelo representante da loja vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Registre-se que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando ainda, que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tal depoimento.

Nesse sentido TJSP:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

De observar-se também, que o réu foi preso em flagrante delito, após ter deixado a loja na posse do bem subtraído.

Da qualificadora do rompimento do obstáculo

Também restou demonstrada a qualificadora prevista no inciso I do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal consistente em rompimento de obstáculo à subtração da coisa, por meio da prova oral colhida, tendo o representante da loja vítima informado que o réu rompeu o lacre do alarme colado no notebook, soltou e tirou o cabo de aço do equipamento, sendo que todos os equipamentos expostos à venda têm mencionado dispositivo.

Vem a lume elucidativo julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Furto duplamente qualificado majorado. Rompimento de obstáculo e escalada. Repouso noturno. Sentença condenatória. Defesa pleiteia a desclassificação para a conduta para furto simples, ante a ausência de laudo pericial relativo ao arrombamento. Sem razão. Materialidade e autoria sobejamente demonstradas, sequer foram objeto de insurgência. Inviável o reconhecimento do furto simples. Apelante preso em flagrante, na posse da res. Réu confesso. Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que é prescindível a realização de exame pericial para reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Exigibilidade que pode ser relativizada a depender das circunstâncias fáticas, desde que comprovada a circunstância por outros meios de prova. No caso, apesar da ausência de laudo pericial relativo ao rompimento de obstáculo, tal falta encontra-se suprida diante das palavras da vítima, dos policiais e da própria confissão extrajudicial do acusado. (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 0000669-95.2018.8.26.0366; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mongaguá - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 05/02/2020). (grifos nossos).

Do reconhecimento da tentativa do delito de furto qualificado

Devem ser acolhidos os memoriais das Partes visando à desclassificação do delito de furto para a sua forma tentada, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que o acusado foi detido sem que tivesse obtido a posse desvigiada do bem.

Nos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em Código Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 7ª Edição, pág. 665/666: “Em tese, no entanto, o furto está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. É imprescindível, por tratar-se de crime material (aquele que se consuma com o resultado naturalístico), que o bem seja tomado do ofendido, estando, ainda que por breve tempo, em posse mansa e tranqüila do agente”. (g.n.).

Da não configuração de crime impossível

Não há como acolher o pedido formulado pela ilustre Defesa visando à incidência da norma prevista no artigo 17 do Código Penal, porque, para a configuração do crime impossível mister que haja ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, sendo certo que no presente feito o meio utilizado pelo réu era perfeitamente apto à consumação do crime de furto, a qual somente não se alcançou por interferência das testemunhas.

Consoante elucidativo julgado: TACRSP: “Furto – Prática em estabelecimento comercial dotado de sistema de alarme – Crime impossível – Inocorrência – Configuração – Possibilidade: (...) No atual estágio da tecnologia de sistema de segurança em estabelecimentos comerciais, o alarme denuncia o ladrão, mas não impede sua fuga com a coisa subtraída” (RJTACRIM 43/138).

Assim, entendendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime, bem como a autoria, é necessária a condenação do réu pelo delito de furto qualificado, na forma tentada.

Passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o Réu, apesar de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação de pena, não ostenta outro antecedente que possa ser considerado desabonador para elevar a pena base.

Registre-se, por oportuno, que à luz da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça:

"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legalmente previsto, qual seja, dois anos de reclusão e dez dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência e aumento a pena em 1/6, perfazendo 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Com efeito, extrai-se dos documentos acostados as fls. 199/211 que o Réu ostenta condenação anterior por crime de roubo majorado cometido em uma loja "MCM Celular", em processo da 3ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 11/4/2018 para a Defesa.

Na terceira fase, passo a análise da causa de diminuição de pena da tentativa do crime de furto. O réu superou várias fases do "iter criminis", ingressando no interior do estabelecimento vítima e dele retirando o bem, mas ainda assim foi abordado e detido pelo representante da loja, já no estacionamento. Assim, tendo em vista o iter criminis percorrido, a redução da pena deverá se dar no mínimo previsto, ou seja, 1/3, perfazendo a pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 7 dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Registre-se que o Réu é reincidente, ostentando condenação anterior por crime de roubo majorado. Não se olvida, ainda, que o Réu se encontra preso por outro juízo.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa). É preciso ainda que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do C.P. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência em crime patrimonial, crime cometido anteriormente de roubo majorado, não sendo a medida socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado ROBSON CAIQUE ALVES RODRIGUES, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além da pecuniária no valor de 7 dias-multa.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o Réu respondeu a esse processo em liberdade (fls. 38/39), deve ser facultado eventual recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados".

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº. 11.608/03 condeno o réu a pagar o equivalente a cem UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA